



**PUTUSAN**

Nomor 825 K/Pid.Sus/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, telah memutus perkara Para Anak:

I. Nama : **ADITIA PUTRA ERLANGGA alias ADIT alias ANGGUT bin SURYA EKA MULYADI;**

Tempat Lahir : Mentok;  
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/3 Januari 2010;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Keranggan Atas, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

II. Nama : **MUHAMMAD SALIM ASSATRY alias SATRI bin GUSMANTORO;**

Tempat Lahir : Mentok;  
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/20 Juli 2009;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Anak tersebut ditangkap tanggal 11 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 825 K/Pid.Sus/2026

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 November 2025;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tanggal 6 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak I. ADITIA PUTRA ERLANGGA alias ADIT alias ANGGUT bin SURYA EKA MULYADI dan Pelaku Anak II. MUHAMMAD SALIM ASSATRY alias SATRI bin GUSMANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak I. ADITIA PUTRA ERLANGGA alias ADIT alias ANGGUT bin SURYA EKA MULYADI dan Pelaku Anak II. MUHAMMAD SALIM ASSATRY alias SATRI bin GUSMANTORO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Pelaku Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah gitar inventaris sekolah SDN 07 Mentok warna *orange* tanpa merek;
  - 1 (satu) buah gitar inventaris sekolah SDN 07 Mentok warna kuning merek Sounir;
  - 1 (satu) unit *portable speaker* merek Advance tipe K1212 warna hitam;Dikembalikan pada SDN 07 Mentok melalui Saksi Sutarmini, S.Pd.SD binti Ahmad Saudi (almarhum);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 825 K/Pid.Sus/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat berwarna putih list biru tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan pada Herni Muslinda alias Linda binti Junaidi;

4. Menetapkan agar Para Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mtk tanggal 10 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. ADITIA PUTRA ERLANGGA alias ADIT alias ANGGUT bin SURYA EKA MULYADI dan Anak II. MUHAMMAD SALIM ASSATRY alias SATRI bin GUSMANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. ADITIA PUTRA ERLANGGA alias ADIT alias ANGGUT bin SURYA EKA MULYADI dan Anak II. MUHAMMAD SALIM ASSATRY alias SATRI bin GUSMANTORO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah gitar inventaris sekolah SDN 07 Mentok warna *orange* tanpa merek;
  - 1 (satu) buah gitar inventaris sekolah SDN 07 Mentok warna kuning merek Sounir;
  - 1 (satu) unit *portable speaker* merek Advance tipe K1212 warna hitam;Dikembalikan kepada SDN 07 Mentok melalui Saksi Sutarmini;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat berwarna putih list biru tanpa

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 825 K/Pid.Sus/2026



Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Herni Muslinda;

6. Membebaskan kepada Para Anak (orang tua/wali) membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 6/PID.SUS-Anak/2025/PT BBL tanggal 2 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mtk tanggal 10 November 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2025/PN Mtk yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 17 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat pada tanggal 5 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 17 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 825 K/Pid.Sus/2026*



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Para Anak dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Para Anak bersama Sdr. Dimas datang ke SDN 07 Mentok lalu masuk ke salah satu ruang guru dengan cara memanjat ventilasi jendela dan mengambil 1 (satu) unit *speaker* merek Advance tipe K1812 warna hitam dan 1 (satu) unit *speaker* merek Advance tipe K1212 warna hitam, selanjutnya 1 (satu) unit dijual kepada Saksi Herni alias Linda dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit lainnya dijual kepada Rio seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Anak tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, sebagaimana telah tepat dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Anak karena dalam

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 825 K/Pid.Sus/2026



menjatuhkan pidana *judex facti* telah mempertimbangkan secara komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Anak sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan telah pula mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Para Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa mempertimbangkan perdamaian antara Para Anak dengan pihak Korban, maka *judex juris* berpendapat telah terjadi pemulihan keadaan dan hubungan antara Para Anak, Korban dan Masyarakat, dengan demikian penahanan yang telah dijalani Para Anak dipandang telah cukup menjadi pembelajaran bagi Para Anak untuk merenungi dan memperbaiki diri;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Anak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Anak dipidana, maka Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP *juncto* Pasal 479 Ayat (2) huruf b dan huruf d *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 825 K/Pid.Sus/2026





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGKA BARAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Januari 2026** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
**Hamsurah, S.H., M.H.**

Hakim Kasasi Anak,  
Ttd./  
**Sutarjo, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**A/n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

Ttd./

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 825 K/Pid.Sus/2026

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)